

국가디지털포렌식센터 운영에 관한 규정

<제정 대검예규 제812호, 2015. 11. 1.>

<개정 대검예규 제1066호, 2020. 3. 17.>

<개정 대검예규 제1126호, 2020. 10. 6.>

<개정 대검예규 제1422호, 2024. 5. 31.>

<개정 공소청예규 제142호, 2026. 10. 2.>

제1조 【목적】 이 규정은 **공소·재판** 관련 감정·감식·분석 및 그 지원(이하 ‘감정·분석 등 업무’라 한다), **법과학** 지원시스템 구축, **법과학기법** 연구개발 및 교육, 국내·외 유관기관과의 교류·협력 등을 담당하는 국가디지털포렌식센터(National Digital Forensic Center, 약칭 NDFC)의 설치·운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2026. 10. 2.>

제2조 【국가디지털포렌식센터의 설치】 **공소청에** 국가디지털포렌식센터(이하 ‘센터’라 한다)를 둔다. <개정 2026. 10. 2.>

제3조 【국가디지털포렌식센터의 업무】 센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 감정·분석 등 업무
2. 제1호와 관련된 연구·개발 및 교육에 관한 사항
3. 감정·감식·분석기법과 관련된 국내·외 교류협력 및 정보의 수집·분석에 관한 사항
4. 그 밖에 공익적 업무를 수행하는 국가기관 등 공공기관에 대한 감정·감식·분석 및 그 지원에 관한 사항

제4조 【국가디지털포렌식센터의 구성】 ① 센터는 센터장, 감정·분석 등 업무에 대한 전문적인 지식 또는 양성교육을 받은 감정관, 분석관 등으로 구성한다. 다만, 센터의 효과적이고 체계적인

업무수행을 위하여 검사 또는 **형사법무직 공무원** 등을 배치할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

② 센터장은 검찰총장이 지명한다.

③ 센터장은 센터의 업무를 총괄한다.

④ 감정·분석 등 업무를 지원하기 위하여 법과학연구소, 디지털 포렌식연구소를 둔다. <개정 2026. 10. 2.>

제5조 【감정·분석 등 업무의 분장】 ① 센터의 제3조 제1호의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 문서감정, 심리분석(심리생리검사·**뇌과분석**·행동분석·임상심리), **진술분석**, 영상분석, 음성분석, 멀티미디어 복원 및 지원, **화재 분석** 감정·감식 및 그와 관련된 업무 <개정 2024. 5. 31., 개정 2026. 10. 2.>

2. DNA, 법화학, 법생물학 관련 감정·감식, DNA-DB 업무 및 그와 관련된 업무

3. 전자적 증거의 **관리**·분석 및 그와 관련된 업무 <개정 2026. 10. 2.>

4. **가상자산 추적·분석**, **사이버·기술분석** 지원 및 그와 관련된 업무 <개정 2024. 5. 31., 2026. 10. 2.>

5. 기타 **법과학과** 관련된 업무 <개정 2026. 10. 2.>

② 제1항 각 호 업무분장의 구체적인 내용은 「**공소청** 사무기구에 관한 규정」 제9조의2에 따라 정한다. <개정 2026. 10. 2.>

제6조 【업무처리의 기본원칙】 센터의 업무 종사자는 업무를 수행함에 있어 다음 각 호를 준수하여야 한다.

1. 감정·분석 등 소관 업무를 독립적·자율적으로 수행한다.

2. 감정·분석 등 소관 업무를 공정·신속·정확하게 처리한다.

3. 감정·분석 등 소관 업무를 신뢰성과 타당성이 보장되도록 객관적 근거에 따라 수행한다.

4. 감정·분석 등 소관 업무를 풍부한 과학적 지식과 경험을 바탕으로 충실하게 수행한다.

5. 감정·분석 등 소관 업무를 처리하는 과정에서 알게 된 비밀을 외부에 누설하지 않는다.

제7조 【감정 등 세부처리 절차】 ① 센터 운영과 관련하여 감정·감식에 대한 의뢰 및 세부 처리절차를 규정하기 위한 「감정 처리 및 감정장비 운용규정」을, 전자적 증거의 관리 및 분석에 대한 의뢰 및 세부 처리절차를 규정하기 위한 「전자적 증거의 관리 및 분석 규정」을 둔다. <개정 2026. 10. 2.>

- ② 공익적 업무를 수행하는 공공기관 등 외부기관으로부터 감정 등 요청이 있는 경우, 전항의 「감정 처리 및 감정장비 운용규정」 및 「전자적 증거의 관리 및 분석 규정」에 따라 처리한다. <개정 2026. 10. 2.>

제8조 【법과학연구소의 구성 및 업무】 ① 법과학연구소는 소장 및 소속 직원으로 구성한다.

- ② 소장은 센터장이 지명한다.

- ③ 법과학연구소는 다음 사무를 관장한다.

1. 감정·감식과 관련된 연구·개발
2. 제1호와 관련된 연구·개발 관리, 성과 축적 및 분석
3. 감정·감식의 한국인정기구(KOLAS) 인정 및 유지에 관한 사항 <개정 2026. 10. 2.>
4. 제1호와 관련된 대외협력에 관한 사항
5. 기타 감정·감식과 관련된 사항

제9조 【디지털포렌식연구소의 구성 및 업무】 ① 디지털포렌식 연구소는 소장 및 소속 직원으로 구성한다.

- ② 소장은 센터장이 지명한다.

- ③ 디지털포렌식연구소는 다음 사무를 관장한다.

1. 디지털포렌식과 관련된 연구·개발 <개정 2024. 5. 31., 2026. 10. 2.>
2. 제1호와 관련된 연구·개발 관리, 성과 축적 및 분석

3. 감정·분석의 국제 **표준**, 인증에 관한 사항 <개정 2026. 10. 2.>
4. 디지털포렌식 관련 시스템의 구축·**개선**·운영에 관한 사항
<개정 2026. 10. 2.>
5. 안티포렌식 대응 분야 지원에 관한 사항
6. 제1호와 관련된 대외협력에 관한 사항
7. 기타 **디지털포렌식과** 관련된 사항 <개정 2024. 5. 31., 2026. 10. 2.>

제10조 【자문 및 유관기관 협의체 설치 등】 ① 센터의 **전자적 증거**의 관리 및 분석 등 업무와 관련하여 필요한 기술 및 학문적 자문을 받기 위하여 **법과학자문위원회와 전자적 증거 관리 자문위원회**를 두고, 그 세부사항을 규정하기 위해 「**법과학자문위원회 운영규정**», 「**전자적 증거 관리 자문위원회 운영규정**」을 둔다. <개정 2026. 10. 2.>

② **법과학** 역량 강화 및 협력, 주요 사안에 대한 공동 대처 등을 위하여 유관기관과 협의체를 구성할 수 있다. <개정 2026. 10. 2.>

제11조 【역량평가제도】 ① 센터장은 감정·분석 등 업무에 대한 대외적 신뢰를 제고하고, 소속 직원들의 전문성 강화를 위해 다음 각 호를 종합적으로 고려하여 역량평가 제도를 운용한다.

1. 업무실적
2. 교육훈련
3. 전문 학위취득
4. 연구개발
5. 기타 감정·분석 역량과 관련된 사항

② 감정·분석 업무를 수행하는 직원에 대해 역량평가를 **실시하고**, 각 항목별 세부 평가항목 및 배점 등은 제5조 제2항에 따라 해당 사무를 분장하는 각 **실 담당관이** 정한다. <개정 2026. 10. 2.>

③ 제2항의 역량평가를 위하여 **법과학감정담당관**을 위원장으로

하는 역량평가위원회를 두고, 위원회는 위원장 및 평가대상 직원의 소속 **담당관**, 위원장이 지명하는 2인으로 구성한다. <개정 2026. 10. 2.>

④ 센터장은 매년 1회 **이상** 감정관 및 분석관에 대한 역량을 평가한다. <개정 2026. 10. 2.>

⑤ 제2항 내지 제4항에 규정한 역량평가는 「공소청 소속 공무원 근무성적평가 운영지침」에 따른 공소청 소속 공무원 근무성과평가로 대체할 수 있다. <본항 신설 2026. 10. 2.>

제12조 【운영 세칙】 이 규정에서 정한 사항 이외에 센터의 운영에 관하여 필요한 사항은 센터장이 정한다.

제13조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 **2027년 1월 1일** 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 **12월 31일까지**를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 17.> <개정 2020. 10. 6., 2024. 5. 31., **2026. 10. 2.**>

부 칙 <제812호, 2015. 11. 1.>

이 규정은 2015. 11. 1.부터 시행한다.

부 칙 <제1066호, 2020. 3. 17.>

이 규정은 2020. 3. 17.부터 시행한다.

부 칙 <제1126호, 2020. 10. 6.>

이 규정은 2020. 10. 6.부터 시행한다.

부 칙 〈제1422호, 2024. 5. 31.〉

이 규정은 2024. 5. 31.부터 시행한다.

부 칙 〈제142호, 2026. 10. 2.〉

이 규정은 2026. 10. 2.부터 시행한다.